

شركة داي몬드 لوساطة التأمين
سياسة الجمعية العمومية
يونيو 2025



Internal

DO NOT COPY

الاسم المسجل: شركة الوثيقة الماسية لوساطة التأمين
المركز الرئيسي: طريق الثمامة، الربيع، الرياض
مسؤول المستند: مدير إدارة الجودة والتطوير

المحتويات	
1	المقدمة
2	الهدف من السياسة
3	تعريف
4	نطاق تطبيق السياسة
5	القطاعات والإدارات ذات العلاقة
6	الكيانات ذات العلاقة
7	قواعد عامة
8	مسؤولية السياسة
9	التعاميم والتعليمات ذات العلاقة
10	حفظ السياسة
11	مخالفة السياسة



إدارة الجودة والتطوير Quality & Development Management

المادة (1): يحتوي هذا المستند على المعلومات المتعلقة بشركة الوثيقة الماسية (دايموند) ولا يجوز استخدام أو نسخ هذا المستند أو المعلومات التي يحتوي عليها كاملة أو جزءا منها أو كشفه إلى الغير ما لم تقدم شركة الوثيقة الماسية (دايموند) موافقتها الكتابية على ذلك. لا يجوز تعديل أو حذف هذا التصريح المقيد في أي حالة من هذا المستند.

المادة (2): في حال وجود اختلاف بين النص العربي والإنجليزي فإن السيادة تكون للنص العربي.



Internal

DO NOT COPY

معلومات السياسة				
سياسة الجمعية العمومية			عنوان السياسة	
مُستحدثة			حالة السياسة	
لا يوجد			عنوان السياسة السابقة	
لا يوجد			تاريخ السياسة السابقة	
1EM0009			رقم المستند	
بعد مُرور سنتين من تاريخ اعتماد السياسة أو عند الضرورة			تاريخ المراجعة القادمة	
الإدارة التنفيذية			مالك السياسة	
إدارة الجودة والتطوير			إعدت بواسطة	
مسؤولو القطاعات والإدارات الذين راجعوا السياسة ووافقوا عليها				
التوقيع	التاريخ	الاسم	الوظيفة	الإدارة
	31/07/2025	تركي عبد الله العبدلي	مدير إدارة الالتزام	الإدارة الرقابية
	31/07/2025	شادن سلطان العتيبي	مدير إدارة الجودة والتطوير	رئيس مراجعة السياسات
اعتماد السياسة				
	31/07/2025	بدر سعد الشايع	العضو المنتدب	الإدارة العليا



إدارة الجودة والتطوير
Quality & Development Management



1. المقدمة:

1.1 تُعد سياسة الجمعية العمومية جزءاً أساسياً من إطار الحوكمة المؤسسية في شركة الوساطة التأمينية، وتهدف إلى تنظيم جميع الإجراءات المرتبطة بانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بما يضمن التزام الشركة بالمتطلبات النظامية والرقابية، ويعزز حقوق المساهمين والشفافية المؤسسية.

2. الهدف من السياسة:

2.1 تثق شركة الوثيقة الماسية لوساطة التأمين (ويشار إليها فيما يلي بـ "دايموند") في أن الهدف من هذه السياسة هو وضع قواعد منظمة لدعوة الجمعية العمومية وانعقادها، مع توضيح آليات التصويت وتوثيق القرارات، بما يضمن الامتثال الكامل للأنظمة الصادرة عن الجهات التنظيمية في المملكة، ويعزز الشفافية والثقة بين المساهمين والإدارة التنفيذية.

3. تعاريف:

- 3.1 دايموند: شركة الوثيقة الماسية لوساطة التأمين.
- 3.2 الجمعية العمومية: الهيئة المكونة من مساهمي الشركة الذين يحق لهم التصويت على القرارات الجوهرية.
- 3.3 الجمعية العادية: الاجتماع الذي يُعقد لمناقشة أمور تشغيلية دورية مثل تقرير مجلس الإدارة، القوائم المالية، وتوزيع الأرباح.
- 3.4 الجمعية غير العادية: الاجتماع الذي يُعقد لاتخاذ قرارات استثنائية مثل تعديل النظام الأساسي أو زيادة رأس المال.
- 3.5 التصويت الإلكتروني: آلية مشاركة المساهمين في التصويت عن بُعد عبر منصة إلكترونية مرخصة.
- 3.6 النصاب القانوني: الحد الأدنى اللازم من عدد المساهمين أو نسبة ملكيتهم الذي يشترط حضوره لانعقاد الجمعية، وذلك وفقاً لما تنص عليه أحكام نظام الشركات أو النظام الأساسي للشركة.
- 3.7 نظام الشركات: النظام الصادر عن الجهات التشريعية والذي ينظم شركات المساهمة في المملكة.
- 3.8 كاتب العدل: الجهة المخولة رسمياً بتوثيق محاضر الاجتماعات النظامية.

4. نطاق تطبيق السياسة:

4.1 تُطبق هذه السياسة على جميع اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية في الشركة، بما يشمل التحضير، الدعوة، الانعقاد، التصويت، التوثيق، والمتابعة.

5. القطاعات والإدارات ذات العلاقة:

- 5.1 الإدارة التنفيذية.
- 5.2 مجلس الإدارة.
- 5.3 إدارة الالتزام والامتثال.
- 5.4 الإدارة المالية.

6. الكيانات ذات العلاقة:

- 6.1 كافة الكيانات المملوكة بالكامل إلى شركة دايموند.
- 6.2 هيئة التأمين.
- 6.3 المساهمون.
- 6.4 كاتب العدل.

7. قواعد عامة:

7.1 الالتزام التنظيمي:

- 7.1.1 يجب على الشركة الالتزام الكامل بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة التأمين، ونظام الشركات، فيما يخص تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية.
- 7.1.2 يُحظر عقد أي اجتماع للجمعية العمومية يخالف متطلبات النصاب، الإجراءات، الإفصاح النظامي أو أي متطلب تشريعي آخر. ويُعد ذلك إخلالاً جسيماً يُستوجب التحقيق والمساءلة.
- 7.1.3 يجب أن تتوافق كافة إجراءات الجمعية مع النظام الأساس للشركة، ويُعتمد التفسير النظامي للجهات الرقابية المختصة عند وجود تعارض في الفهم أو التأويل.

7.2 الدعوة وجدول الأعمال:

- 7.2.1 يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة الرسمية لانعقاد الجمعية العمومية قبل (21) يوماً تقويمياً على الأقل، وتُرفق بها:
- 7.2.1.1 جدول الأعمال المفصل.
- 7.2.1.2 الوثائق الداعمة لكل بند.
- 7.2.1.3 نموذج التصويت الإلكتروني عن بعد.
- 7.2.2 لا يجوز إدراج أي بنود إضافية على جدول الأعمال بعد نشر الدعوة، إلا بقرار مسبق من المجلس وبعد الحصول على موافقة الجهة التنظيمية إن استلزم الأمر.
- 7.2.3 يجب تصنيف بنود جدول الأعمال بوضوح، مع التمييز بين البنود التي تتطلب تصويتاً وتلك المخصصة للمراجعة فقط.
- 7.3 حضور المساهمين والنصاب:
- 7.3.1 يُعد اجتماع الجمعية العادية نظامياً بحضور مساهمين يمثلون (25%) من رأس مال الشركة، وتُعد الجمعية غير العادية نظامية بحضور (50%) من رأس المال، ما لم يُنص على خلاف ذلك في النظام الأساس.
- 7.3.2 تُحسب المشاركة بناءً على الحضور الشخصي، التوكيل القانوني الرسمي، أو التصويت الإلكتروني المعتمد، ويجب توثيق جميع المشاركات بدقة في السجلات الرسمية.
- 7.3.3 يُلغى الاجتماع تلقائياً في حال عدم تحقق النصاب خلال (60) دقيقة من وقت الانعقاد المحدد، ويُعاد جدولته خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل.

7.4 إجراءات الاجتماع:

- 7.4.1 يجب أن يُدار الاجتماع من قبل رئيس مجلس الإدارة أو من يُنيبه رسمياً، وتُشرف جهة خارجية (مثل مراجع الحسابات أو كاتب العدل) على إجراءات التصويت وعدّ الأصوات.
- 7.4.2 يجب إتاحة الفرصة لكل مساهم مسجل للتعبير عن رأيه وفقاً لآلية منظمة، وتُسجل جميع المداخلات، الاعتراضات، والأسئلة ضمن محضر الجمعية.
- 7.4.3 يُمنع منعاً باتاً تدخل أي مسؤول تنفيذي أو عضو مجلس إدارة في توجيه تصويت المساهمين أو التأثير عليه بأي شكل.

7.5 التوثيق والإفصاح:

- 7.5.1 يجب توثيق محضر الجمعية رسمياً بواسطة كاتب عدل أو الجهة النظامية المختصة، ويُوقع من رئيس الاجتماع والمقرر.
- 7.5.2 يُنشر ملخص نتائج الجمعية والقرارات المعتمدة خلال (5) أيام عمل على الموقع الرسمي للشركة، ومنصة تداول (إن وجدت).
- 7.5.3 يجب حفظ جميع محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها في نظام إلكتروني مؤمن ومعتمد لمدة لا تقل عن (10) سنوات.

7.6 حق التصويت والاعتراض:

- 7.6.1 يحق لكل مساهم، أياً كان عدد أسهمه، ممارسة حقه الكامل في التصويت على بنود الجمعية العمومية.
- 7.6.2 يُمنع على أي عضو في مجلس الإدارة التصويت على أي بند توجد له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
- 7.6.3 يجب توثيق كل اعتراض رسمي من مساهم على أي قرار ضمن المحضر، ويُمنع حذفه أو تعديله أو تجاهله بعد اعتماد المحضر.

7.7 التقارير الداعمة:

- 7.7.1 يجب أن تتضمن وثائق الدعوة المرفقة تقارير واضحة، منها:
- 7.7.1.1 تقرير مجلس الإدارة.
- 7.7.1.2 القوائم المالية السنوية المدققة.
- 7.7.1.3 تقرير مراجع الحسابات الخارجي.

- 7.7.1.4 توصيات المكافآت.
- 7.7.1.5 توصيات توزيع الأرباح (إن وجدت).
- 7.7.2 يجب إتاحة جميع هذه الوثائق للتحميل والاطلاع في الموقع الإلكتروني للشركة قبل موعد الجمعية بما لا يقل عن (10) أيام عمل.
- 7.8 استخدام التقنية:
- 7.8.1 يجب تمكين المساهمين من المشاركة في الجمعية إلكترونياً من خلال نظام معتمد وأمن يتيح التصويت والحضور عن بُعد.
- 7.8.2 يُحظر استخدام قنوات غير رسمية مثل تطبيقات المحادثة أو البريد الإلكتروني الشخصي لتوزيع الوثائق أو نتائج الجمعية.
- 7.9 تعيين ممثلي المساهمين:
- 7.9.1 يجوز لأي مساهم تفويض ممثل رسمي عنه بموجب توكيل قانوني لحضور الجمعية العمومية.
- 7.9.2 يجب أن يُسلم التوكيل القانوني إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بما لا يقل عن (48) ساعة عمل.
- 7.10 المراجعة الدورية:
- 7.10.1 يجب أن تقوم إدارة الالتزام والامتثال بمراجعة هذه السياسة دورياً مرة واحدة على الأقل سنوياً.
- 7.10.2 يُحظر تطبيق أي تعديلات على السياسة دون عرضها على مجلس الإدارة أو الجمعية لاعتمادها، بحسب الحالة.
- 7.11 الحوكمة الداخلية للجمعية:
- 7.11.1 يجب تخصيص بند دائم في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لمراجعة أداء الحوكمة المؤسسية، بما في ذلك أداء المجلس والإدارة التنفيذية.
- 7.11.2 تُوثق نتائج المراجعة في تقرير يُعرض على مجلس الإدارة، ويتم إدراج التوصيات والإجراءات المقترحة ضمن خطة الحوكمة السنوية.
- 7.12 إدارة التعارضات والأحكام الطارئة:
- 7.12.1 يُمنع التصويت أو إدراج أي بند يحمل تعارضاً مباشراً أو غير مباشر في المصالح، ما لم يتم الإفصاح عنه ومعالجته نظامياً.
- 7.12.2 يجوز تأجيل التصويت على البنود التي تحتوي على مخالفات نظامية، وطلب رأي قانوني خارجي مستقل، وتوثيق ذلك في المحضر.
- 7.13 إلغاء الجمعية أو بطلان القرارات:
- 7.13.1 يحق لمجلس الإدارة إلغاء الجمعية قبل انعقادها في حال ظهور أحداث جوهرية تمنع تنفيذ المتطلبات النظامية أو تؤثر على عدالة التصويت، مثل: تعذر التحقق من النصاب الإلكتروني، أو اكتشاف خلل في صحة التوكيلات، أو ظهور أدلة على تلاعب في الوثائق.
- 7.13.2 يجوز لأي مساهم رفع شكوى نظامية إلى هيئة التأمين أو الجهات المختصة في حال الاشتباه بوجود خلل أو مخالفة أثناء الجمعية.
- 7.14 متابعة التنفيذ:
- 7.14.1 تلتزم الإدارة التنفيذية بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال (15) يوم عمل من تاريخ انعقادها.
- 7.14.2 يجب توثيق كل تأخير أو عائق يؤثر على التنفيذ في سجل الأداء التنفيذي، وتقديم مبررات واضحة للمجلس أو الجمعية التالية.
- 7.15 الإبلاغ عن المخالفات الجسيمة:
- 7.15.1 يجوز لأي مساهم التقدم ببلاغ رسمي لهيئة التأمين أو الجهات القضائية المختصة عند وجود تلاعب أو تزوير أو تضليل متعمد في مستندات الجمعية.
- 7.15.2 تلتزم الشركة بالتعاون الكامل وتقديم جميع الوثائق الرسمية المطلوبة خلال الفترة الزمنية النظامية للتحقيق.

8. مسؤولية السياسة:

8.1 إدارة الالتزام والامتثال:

- 8.1.1 مسؤولون عن ضمان تطبيق هذه السياسة وفقاً للأنظمة.
- 8.1.2 مسؤولون عن مراجعة دورية للسياسة ورفع التوصيات بالتحديث.
- 8.1.3 مسؤولون عن التنسيق مع الجهات الرقابية في حال وجود مخالفات.

8.2 الإدارة التنفيذية:

- 8.2.1 مسؤولون عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال الإطار الزمني المحدد.
- 8.2.2 مسؤولون عن إعداد الوثائق والتقارير اللازمة للاجتماع.

8.3 مجلس الإدارة:

- 8.3.1 مسؤولون عن الدعوة الرسمية لانعقاد الجمعية.
- 8.3.2 مسؤولون عن مراجعة جدول الأعمال والوثائق قبل النشر.
- 8.3.3 مسؤولون عن ضمان التزام الشركة بالتعليمات النظامية.

9. التعاميم والتعليمات ذات العلاقة:

- 9.1 تشمل هذه السياسة جميع التعاميم التي تصدر من الجهات التنظيمية أو التوجيهات الداخلية المتعلقة باللجان التنفيذية.

10. حفظ السياسة:

- 10.1 تحفظ النسخة الإلكترونية الغير قابلة للنسخ من السياسة المعتمدة على نظام الموارد البشرية ويطلع عليها الإدارات ذات العلاقة.
- 10.2 تحفظ النسخة الورقية من السياسة المعتمدة في إدارة الجودة والتطوير حسب المدة النظامية المحددة في كتيب تقاؤم المستندات ترحل نظامياً إلى حفظ المستندات.

11. مخالفة السياسة:

- 11.1 يُطبق في حق المخالف لهذه السياسة ماورد في لائحة جزاءات شركة دايمنود المعتمدة.

إدارة الجودة والتطوير Quality & Development Management